

0030821-46.2016.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... tratar-se de reincidência relativa a crime de tráfico.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar ANDER FERNANDO FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso no do art. 171, § 4º, c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal, a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (regime inicial semiaberto), afora 14 (catorze) dias-multa, o unitário no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

0030821-46.2016.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0030821-46.2016.8.26.0577 1279/2016

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDER FERNANDO FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ANDER FERNANDO FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 171, § 4º (vítima idosa), c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 07.03.2016, por volta das 16h00, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com terceiro não identificado, obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo do idoso Mauro Silva Marçal, induzindo-o em erro, mediante emprego de meio fraudulento.

Recebida a denúncia em 11.09.2019 (fl. 114), o réu não localizado, foi citado por edital (fl. 148), e o feito suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 154).

Em razão da idade avançada da vítima, foi deferido o pedido de produção antecipada da prova (fl. 154), colhendo-se seu depoimento, gravado em arquivo digital (link de fl. 222).

Localizado o réu, foi citado pessoalmente (fl. 233), sendo declarado o reinício do feito (fl. 234) e apresentada defesa (fl. 237).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 246/247), em audiência o Ministério Público aditou a denúncia para incluir pedido de reparação do dano, sendo recebido o aditamento após manifestação da defesa. O réu tornou-se revel (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, apontando ser a reincidência resquício do direito penal do autor; o afastamento da causa de aumento; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva. Reconheceu os dois depósitos de R\$ 3.635,00 realizados em sua conta bancária, esclarecendo que havia emprestado sua conta para uma mulher desconhecida receber quantia de familiares do Nordeste. Recebeu R\$ 300,00 pelo favor. Não desconfiou que o dinheiro tinha origem ilícita, bem como desconhece os dados qualificativos da mulher. Possuía a referida conta bancária da Caixa Econômica Federal para recebimento de salário de um antigo serviço (fls. 73/74).

Em juízo, tornou-se revel, desinteressando-se por exercer a autodefesa (arquivo digital).

A vítima MAURO SILVA MARÇAL declarou que recebeu um telefonema no celular de sua esposa, de pessoa se passando por seu sobrinho, solicitando dinheiro. Como tinha a quantia disponível, realizou o depósito na conta indicada pelo indivíduo, em uma agência da Caixa Econômica Federal. Posteriormente, após a gerente do banco alertá-lo, descobriu ter sido vítima de golpe. Não se recorda da quantia depositada. Não foi ressarcido do prejuízo. Não conhece a pessoa que ligou ou o titular da conta em que foi realizado o depósito (arquivo digital – link de fl. 222).

Os documentos bancários de fls. 06 e 98/99 demonstram dois depósitos realizados em favor do acusado no valor de R\$ 3.635,00 cada, em 07.03.2016, além do saque da totalidade da quantia na mesma data em que foi creditada.

A palavra da vítima, confirmada pela prova documental (fls. 06 e 98/99), são elementos seguros a demonstrar a existência e autorias delitivas, ficando a negativa do acusado isolada nos autos.

Há, assim, patente prova nos autos de que o réu, agindo em concurso com terceiro não identificado, utilizou conta de sua titularidade no golpe, tendo o valor depositado pela vítima sido sacado por ele no mesmo dia, devendo ser registrado que o acusado foi o efetivo beneficiário, como bem demonstrou a prova documental, pois inverossímil sua versão de que havia emprestado a conta para pessoa desconhecida, não sendo corroborada, de resto, por nenhum elemento probatório, indiciário que

seja.

E tendo o crime de estelionato sido praticado contra pessoa idosa (nos termos do art. 1º da Lei nº 10.741/2003 - fls. 03/05), de rigor o reconhecimento da majorante do § 4º do art. 171, do Código Penal. Com efeito, os criminosos aproveitaram-se desta condição (perceptível até mesmo ao apenas ouvir sua voz ao telefone) para maior facilidade de consumação do delito.

Registro que a alteração posterior da norma em comento (trazida pela Lei n. 14.155/2021), por se tratar de reformatio in melius (porquanto estipula aumento de um terço ao dobro, ao contrário da norma anterior, que determinava aplicação no dobro), retroage para beneficiar o réu.

Presentes, portanto, todas as elementares do art. 171, § 4º, c.c. o art. 29, caput, todos do Código Penal, a condenação do réu em suas penas é de rigor, à falta de excludentes legais.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve ser fixado o valor de R\$...7.270,00 (sete mil, duzentos e setenta reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o prejuízo sofrido pela vítima.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo nº 0781484-02.2009, da 5ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para a Defesa em 04.10.2011 e para o Ministério Público em 25.10.2011 - fl. 120), cuja pena privativa de liberdade foi extinta pelo cumprimento em 13.03.2015 (fl. 185), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi ordinária à espécie, qual seja, obter lucro fácil.

As circunstâncias e consequências também foram comuns.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para o crime.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda etapa, sendo o réu reincidente, majoro suas penas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, o unitário no piso.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da

pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada." (HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Inexistem atenuantes.

Presente a causa de aumento do § 4º do art. 171, majoro as reprimendas de um terço, ficando definitivamente estabelecidas em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa, o unitário no piso, à falta de causas de diminuição.

A despeito da reincidência, são ao acusado favoráveis as circunstâncias judiciais, pelo que o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º). Nessa direção o verbete da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

A reincidência do réu em crime doloso obsta também a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, não sendo ela, ademais, socialmente recomendável in casu, anotando-se tratar-se de reincidência relativa a crime de tráfico.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar ANDER FERNANDO FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso no do art. 171, § 4º, c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal, a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (regime inicial semiaberto), afora 14 (catorze) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, fixo o valor de R\$ 7.270,00 (sete mil, duzentos e setenta reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o prejuízo sofrido pela vítima.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Intime-se o réu pessoalmente.

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DEÍREITA